

עין משפט
נר מצוה

פז:

רן

ואלו נדרים פרק אחד עשר נדרים

גב' הפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענזים. אינו מופר כל הנדר כדלמריין בהקמה דאס קיים מקלתו קיים כולו אי נמי אינו מופר כלל אפילו לתאנים וכמו שכתבתי במשנתנו: **מה יקימנו ממנו.** דמשמע דבמקלתו דהיינו ממנו הוקס כולו דיקימנו

הכי משמע אף יפרנו נמי אע"ג דלא

משמע הכי אפ"ה הא איתקוש:

אבל חכמים אומרים מקיש הקמה

להפרה מה הפרה מה שהפר הפר

וּזו היא גירסת הספרים. ולפי זה הא

דתן הפר לתאנים אינו מופר כל

הנדר קאמר אבל מה שהפר הופר

דאי אינו מופר כלל מאי קאמרי

רבנן מה הפרה מה שהפר הופר

דמשמע דכ"ע מודו בהפרה ולא

אינטרין להו לרבנן אלא לאקשווי

הקמה להפרה דהא בהפרה גופה

פליג תנא דמתניתין אלא ודאי לפי

גרסא זו משמע דכולהו מודו מה

שהפר הופר. אבל בתוספתא (פ"ו ה"ו)

לא משמע הכי דתניא התם נדרה מן

התאנים ומן הענזים הפר לתאנים

ולא הפר לענזים וחשכה אסורה בין

בתאנים בין בענזים * אלמא אינו

מופר כלל קאמר. לפיכך נראה גרסת

קתא ספרים עיקר דגרסי הכי אבל

חכמים אומרים מה הפרה מה שהפר

לא הופר אף הקמה מה שקיים לא

קיים וכן גרסת הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל בהלכותיו: **אמר רבא ר"ש היא דאמר עד שיאמר שצועה לגל אחד ואחד.** בפרק שצועת הפקדון היא דתנן התם (שצועת לו:׀) היו חמשה תובעין אותו ואמר שצועה שאין לך בידי ולא לך ולא לך חייב על כל אחד ואחד ר"ש אומר עד שיאמר שצועה לכל אחד ואחד הכא נמי לא חשבינ' ליה שני נדרים עד שתאמר שאני טועמנת לכל אחד ואחד אבל אם אמרה קונס שאני טועמנת לא תחלה ולא ענבה לר"ש נדר אחד הוי ולרבנן הוו להו שני נדרים וכבר כתבתי למעלה בפ' פותחין (דף סו. ד"ה ולענין דקיי"ל כר"ש: **בַּתְנִי' יודע אני שיש נדרים.** שמה שנדרה אשתי הוי נדר גמור אבל איני יודע שיש מפירין שהצעל מפר שזס נדר לא של עינוי נפש ולא שבניו לבינה: יפר. לאחר מכן כשגודע לו שהצעל יכול להפר יפר מוך אותו יוס שזידע לו דעד' ההוא יומא לא קרינא ביה יוס שמעו [נבגדנר לן]: **יודע אני שיש מפירין.** שיש מקתא נדרים שהצעלים מפירין אותו: **אבל איני יודע שז נדר.** שזה מאותן נדרים שהצעל מפיר: **ר"מ אומר לא יפר.** איכא מ"ד דלא יפר כלל קאמר לא היום ולא אחר שהודיעוהו שהוא יכול להפר היום דלא מקרי יוס שמעו שיהא מפר אלא כשהוא יודע שהוא יכול להפר ולאחר שהודיעוהו שהוא יכול להפר נמי לא יפר משזס ידיעה קמייתא לגבי שלא יוכל להפר אחר מכאן יוס שמעו מקרי וכבר עבר וזכר"א יפר ביום זה דסבירא להו דמקתא ידיעה ככל ידיעה אבל כל שעבר יומו שזז אינו מפר דיומא קמא יוס שמעו מקרי לענין שיכול להפר צו ולענין שאינו יכול להפר מכאן דקאז' ולאצא. ואיכא מ"ד דכי אמר ר"מ לא יפר דוקא ביום שלאחריו קאמר אבל צו ביום שלאחריו דסבירא להו דכיון דביומא קמא לא הוה ידע שזה נדר לא מקריא ידיעה: **גב' ורמינהו בלא ראזס פרט לסומא.** (מי) שהרג את הנפש בשוגג אינו גולה דמדכתבי בלא ראזת משמע דכאן הוא בלא בלא ראזת אבל במקוס אחר יכול לראזת: **רבי מאיר אומר לרבוז אם הסומא.** דכיון דלית ליה מקתא ידיעה שמרגיש הוא כשצא זה אללו אע"פ שאין לו ידיעה גמורה שאין יכול לכוין מקומו ממנש כיון שאינו רואהו אפ"ה הוי ככל ידיעה. ולפירושא קמא דפרישנא במתניתין הכי פריך מדר"מ אדר"מ ומדרבי יהודה אדרבי יהודה דהכא אמר ר"מ בלא ראזת לרבוז את הסומא אע"ג דלית ליה ידיעה שלמה דקסבר מקתא ידיעה ככל ידיעה ובמתני' תני דלזינו יכול להפר בידיעה זו צו ביום אלמא מקתא ידיעה לאו ככל ידיעה והכא אמר ר' יהודה בלא ראזת פרט לסומא אלמא ס"ל דמקתא ידיעה ככל ידיעה ורישא דקתני דיפר ביום שלאחריו דהיינו ר' יהודה דהוא צר פלוגמיה דר"מ יפר צו ביום בלאזת ידיעה אלמא ס"ל דמקתא ידיעה ככל ידיעה דרבי יהודה דרבי יהודה לא קשיא ביום שלאחריו קאמר ורבנן דפליגי עליה נמי ביום שלאחריו קאמרי משזס דמקתא ידיעה לאו ככל ידיעה דרבי יהודה אדרבי יהודה לא קשיא

הפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענבים
דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר הרי הוא אומר אישה יקימנו ואישה יפרנו מה יקימנו ממנו אף יפרנו ממנו ורבי ישמעאל מי כתיב יפר ממנו ורבי עקיבא מקיש הפרה להקמה מה הקמה ממנו אף הפרה ממנו אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן זו דברי רבי ישמעאל ור' עקיבא אבל חכמים אומרים "מקיש הקמה להפרה מה הפרה מה שהפר הפר אף הקמה מה שקיים לא קיים אע"ג דליכא למידרש יקיס ממנו ׀דלא שזויה רבנן למימר דהקמה עיקרן: **אמר רבא.** מתני' דקא משזו חילוק בין קונס תאנים וענזים שאני טועמנת להיכא דלמרה קונס תאנה שאני טועמנת וענבה שאני טועמנת לחביבה שני לאזין משזס לשזון ר"ש היא דלומר (שצועת דף לו:׀) היכא דתצטווה ה' בני אדם ואמר שצועה שאני חייב לא לך ולא לך שזאש נשבע לשקר אינו חייב בזה שצועה אלא

הפר לתאנים אינו מופר. קסבר הפרה במקתא לאו שמה הפרה עד שיפר אף לענזים: **קונס תאנה זו שאני טועמנא וענבה זו שאני טועמנא הרי אלו שני נדרים.** הואיל וחילקה טעימנא בינתיים שזס קיים לענזים לא קיים לתאנים וחייב עליהן שני לאזין:׀: **גב' אף יפרנו ממנו.** ואס הפר למקתו הפר כולו: ולר"ע רבי ישמעאל קמהדר גבי יפרנו מי כתיב יפר ממנו גבי הקמה איכא למדרש הכי דהא כתיב יקימנו לשזון יקיס ממנו (א) דלא שזויה רבנן למימר דהקמה עיקרן: **דקמה עיקרן:** זו דברי ר' ישמעאל ור"ע. דתרווייזו מודו בהקמה אבל חכמים אומרים מקיש הקמה להפרה מה הפרה במקתא מה שהפר לא הופר דהא לא כתיב יפר ממנו אף הקמה מה שקיים לא קיים אע"ג דליכא למידרש יקיס ממנו ׀דלא שזויה רבנן למימר דהקמה עיקרן: **אמר רבא.** מתני' דקא משזו חילוק בין קונס תאנים וענזים שאני טועמנת להיכא דלמרה קונס תאנה שאני טועמנת וענבה שאני טועמנת לחביבה שני לאזין משזס לשזון ר"ש היא דלומר (שצועת דף לו:׀) היכא דתצטווה ה' בני אדם ואמר שצועה שאני חייב לא לך ולא לך שזאש נשבע לשקר אינו חייב בזה שצועה אלא

קרבן אחד: **עד שיאמר שצועה** ^(א) **של כל אחד ואחד.** דלמר שצועה לא לך שצועה לא לך דחייב על כל אחד ואחד קרבן: **בַּתְנִי' יודע אני שיש נדרים.** שזאס יכול לנדר: **אבל איני יודע שיש מפירין.** שזזס ארס צעולס יכול להפר נדר ואחר כן גודע לו שהפרה מועלת: **יפר לה.** לאחר זמן כשגודע שיכול להפר דכיון דלא היה יודע שיכול להפר מעיקרא לא קרינן ביה ביום שמעו אלא השתא בלאזתו יוס שגודע לו שיכול להפר לה: **יודע אני שיש מפירין.** שהפרה מועלת לנדר אבל איני יודע אס נדר זה נדר גמור הוא וגמגע ולא הפר צו ביום: **ר"מ אומר לא יפר.** לאחר זמן לכשגודע לו שנדר הוא ולרין הפרה דהואיל והוא ידע בטיב הפרה ולא הפר פזשע הוא ^(א) מ"מ אי נדר הוא שפיר עביד דמפר אי לאו נדר הוא מאי איכפת ליה מאי דהפר ואיכא מקתא שמייעה ככל שמייעה: **וחכמים אומרים יפר.** הואיל ולא הוצרך הדבר ואע"ג דליכא מקתא שמייעה אינה ככל שמייעה. חכמים דמתניתין היינו רבי יהודה: **גב' ורמינהו בלא ראזת פרט לסומא.** שהרג בשוגג שאינו גולה ^(א) דלמר בלא ראזת זה שהרגו לא ראהו דאילו ראהו לא היה הורגו מכלל דיש ספק ביזו לראזת ואינו רואה דלזינו גולה (דלמר) [דסדר"א] מקתא ידיעה לסומא בלאוצנתא דליבא מליא דרבוז סומין מצינייס לקול דבברה מנהיכן היא יוצאה ואזתה קתא ידיעה בכלל ידיעה היא דקרא לא מיירי אלא היכא ידיע לחצריה דהוה התס אלא דלא מיכוין למיקטליה כדכתבי

שהוא יכול להפר מכאן דקאז' ולאצא. ואיכא מ"ד דכי אמר ר"מ לא יפר דוקא ביום שלאחריו קאמר אבל צו ביום שלאחריו דסבירא להו דכיון דביומא קמא לא הוה ידע שזה נדר לא מקריא ידיעה: **גב' ורמינהו בלא ראזת פרט לסומא.** (מי) שהרג את הנפש בשוגג אינו גולה דמדכתבי בלא ראזת משמע דכאן הוא בלא בלא ראזת אבל במקוס אחר יכול לראזת: **רבי מאיר אומר לרבוז אם הסומא.** דכיון דלית ליה מקתא ידיעה שמרגיש הוא כשצא זה אללו אע"פ שאין לו ידיעה גמורה שאין יכול לכוין מקומו ממנש כיון שאינו רואהו אפ"ה הוי ככל ידיעה. ולפירושא קמא דפרישנא במתניתין הכי פריך מדר"מ אדר"מ ומדרבי יהודה אדרבי יהודה דהכא אמר ר"מ בלא ראזת לרבוז את הסומא אע"ג דלית ליה ידיעה שלמה דקסבר מקתא ידיעה ככל ידיעה ובמתני' תני דלזינו יכול להפר בידיעה זו צו ביום אלמא מקתא ידיעה לאו ככל ידיעה והכא אמר ר' יהודה בלא ראזת פרט לסומא אלמא ס"ל דמקתא ידיעה ככל ידיעה ורישא דקתני דיפר ביום שלאחריו דהיינו ר' יהודה דהוא צר פלוגמיה דר"מ יפר צו ביום בלאזת ידיעה אלמא ס"ל דמקתא ידיעה ככל ידיעה דרבי יהודה דרבי יהודה לא קשיא ביום שלאחריו קאמר ורבנן דפליגי עליה נמי ביום שלאחריו קאמרי משזס דמקתא ידיעה לאו ככל ידיעה דרבי יהודה אדרבי יהודה לא קשיא דלרצבה

ואי"כ רישא דמתני' נמי נהי שאינו יודע שיש מפירין ופשטיה דקרא משמע שהכה חצירו בשביל שלא ראהו אבל ראה לגד אחר ואפ"ה מרצה סומא דסוף סוף אין רואה

רש"י

פרק אחד עשר נדרים

מסורת הש"ס

^(א) [נעיל סו. וש"נ,] (ב) נעיל עט. (ג) מכזס ט: ׀ב"ק פו:׀, (ד) נע"כ שייך לעמוד הקודסן, (ה) ג"א מ"מ,

תורה אור השלם

1. או בכל אָבן אָשר ימות בה בלא ראות וּפֶלַע עָלָיו וְזָמַת וְהָיָא לֹא אוֹיֵב לוֹ וְלֹא מִבְּשָׁר רָעָתוֹ: במדבר לה כג

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ולר' עקיבא ובי' יקיס ממנו הס"ד ואח"כ מה"ד זו דברי ובי' לא הופר ברולו דהא לא כתיב יפרי ממנו אף הקמה מה שקייס במקצת לא קייס ברולו אע"ג דליכא למידרש יקיס ממנו דלא שזויה רבנן למימר דהקמה עיקר כלי': (ב) ד"ה עד שזאמר שצועה לכל אחד נכ"ל ותיבת של נמחק: (ג) ד"ה ורמינהו ובי' שאינו גולה ודחבי קאמור בלא ראזת ובי' ספק ביזו לראזת פרט לסומא דאינו רואה דלזינו גולה אלמא דאמרי' דאיכא מקתא ידיעה לסומא ובי' קתא ידיעה בכל ידיעה:

גליון הש"ס

בהר"ן ד"ה אבל הבבבס ואוברים. אלמא ובי' עיין גר"ן נעיל דף קפ ע"ב ד"ה ור"א ארי':

מוסף רש"י

יודע אני שיש נדרים. הרי ששמע בלשזנו שנדרה ולא הפר לה ואמר לאחר מכאן יודע אני שיש נדר, שזשה נודרת אסורה בנה שגדלה, אבל איני יודע שיש מפירין. דלשפר בתקנה לך לא הפרתי לה. יפר. דכיון דלא הוה ידע שיש מפירין, מאי הוה ליה למעבד, נשעה כמי שלא שמע (ועזיר עט.). יפר. ביום ששמע יפר, דמקתא ידיעה ככל ידיעה (ראמ"ה בשזס). אבל איני יודע שזזה נדר. משזו ולרין לגטול, ר' מאיר אומר לא יפר. דכיון דידע דנדרה ויש מפירין, כשמיעה בעלמא דמי ואיבעי ליה למפר מעיקרא, וחכמים אומרים יפר. עכשיו, דכיון דלא ידע מתחלה דהאי נדר לרין הפרה, מני ששמע עכשיו דמי ולא למתחלה (ועזיר עט.). בלא ראזת. משמע שהוא רואה במקוס אחר וכאן היה בלא ראזת (בי"ק פו:׀) דמשמע כאן לא ראה אבל רואה במקוס אחר, פרט לסומא. שאינו רואה בשזס מקוס (מכות טו.).